刑法06 筆記：構成要件錯誤論

> 來源：刑法06 課程字幕 01:52:00 ~ 02:40:30

🕮 法條原文速查

> **§12**（犯罪之故意與過失）
> 行為非出於故意或過失者，不罰。過失行為之處罰，以有**特別規定者**，為限。

> **§13**（故意）
> I：行為人對於構成犯罪之事實，**明知**並**有意**使其發生者，為故意。
> II：行為人對於構成犯罪之事實，雖**預見**其發生而其發生並不違背其本意者，以故意論。

> **§271**（殺人罪）
> I：殺人者，處死刑、無期徒刑或十年以上有期徒刑。
> II：前項之未遂犯罰之。

> **§276**（過失致死罪）
> 因過失致人於死者，處五年以下有期徒刑、拘役或五十萬元以下罰金。

> **§354**（毀損罪）
> 毀棄、損壞前二條以外之他人之物或致令不堪用，足以生損害於公眾或他人者，處二年以下有期徒刑、拘役或五百元以下罰金。
> → **不罰過失**（§12 II 無特別規定）

🎯 一試重點提示

常見考法	答題關鍵
「構成要件錯誤之效果為何？」	**阻卻故意**，可能改論過失（若該罪處罰過失且行為人有過失）
「等價客體錯誤之處理？」	**不影響故意、不影響既遂**。殺 A 認錯殺 C → 對 C 論殺人既遂，不用對 A 論未遂
「不等價客體錯誤之處理？」	想像對象 → 論**未遂**；實際對象 → **阻卻故意**，改論過失
「打擊錯誤中，對誤中對象有無故意？」	**法定符合說**：法律評價等價即有故意→既遂；**具體符合說（通說）**：人別不同→阻卻故意→改論過失
「打擊錯誤與擇一故意如何區分？」	打擊錯誤：行為人**自信不會打到他人**；擇一故意：**管他的，打到誰都無所謂**
「雙重具體化錯誤如何區分客體錯誤與打擊錯誤？」	**許玉秀因果鏈設定理論**：結果發生方式符合因果鏈設定→客體錯誤；不符合→打擊錯誤
「阻卻故意後是否一定論過失？」	**不一定**。行為人可能無過失（如隔壁教室無人案）
「打擊錯誤中對原本對象一定是未遂嗎？」	**不一定**。可能既遂（子彈貫穿）或因反常因果仍為未遂（心臟病發）

1. 錯誤論總論

錯誤的定義

錯誤 = 主觀認知與客觀事實不一致

構成要件錯誤的效果

```
構成要件錯誤
      ↓
阻卻故意
      ↓
是否改論過失？
├── 該罪有處罰過失 + 行為人有過失 → 論過失犯
└── 該罪不罰過失 or 行為人無過失 → 無罪
```

阻卻故意 ≠ 必然有過失

案例	阻卻故意後	過失？
獵人穿山豬頭套案	阻卻殺人故意	可能有過失（應注意辨識）
劇組槍被掉包案	阻卻殺人故意	可能**無過失**（無法預見被掉包）

2. 客體錯誤（人別誤認 / 物別誤認）

等價客體錯誤 vs 不等價客體錯誤

```
客體錯誤（認錯）
├── 等價客體錯誤：想殺 A 認錯殺 C（都是人）
│    → 不影響故意、不影響既遂
│    → 不用對原本對象論未遂
│
└── 不等價客體錯誤：想殺人卻打壞物 / 想毀物卻殺人
     → 想像對象：論未遂
     → 實際對象：阻卻故意，改論過失
```

等價客體錯誤

- **結論**：不影響故意，直接對實際被害人論既遂
- **重點**：**不用檢討原本對象**（不用對 A 論殺人預備或未遂）
- **理由**：生命法益等價，人別差異不影響構成要件該當性

不等價客體錯誤

版本 1：想殺人卻打壞物

對象	論罪
想像中的 B（人）	§271 II **殺人未遂**
實際被害的模特兒（物）	阻卻毀損故意 → 毀損罪不罰過失 → **無罪**

版本 2：想毀物卻殺人

對象	論罪
想像中的模特兒（物）	毀損未遂 → 毀損罪不罰未遂 → **不罰**
實際被害的 B（人）	阻卻殺人故意 → 改論 **§276 過失致死**

案例：海巡考題（不等價客體錯誤）

- **事實**：用獵槍打獵，打到獵人
- **分析**：

    1. §271 殺人罪：客觀上射殺了人，但主觀上無殺人故意 → 阻卻故意
    2. 改論 §276 過失致死 → 應注意能注意未注意 → 成立

3. 打擊錯誤（手段偏差）

打擊錯誤 vs 客體錯誤

比較項目	客體錯誤	打擊錯誤
本質	認錯（認知上的失誤）	技術差（手段上的失誤）
原因	人別/物別誤認	槍法不準、手滑、風吹偏
案例	把 C 當 A 殺	瞄準 A，打歪打到 C

基本處理模式

對原本想攻擊的對象（B）

通常論 **§271 II 殺人未遂**（瞄準 B 但沒打到）

對實際打中的對象（C）—— 兩說

學說	理由	結論
法定符合說	B 和 C 都是「人」，法律評價相同	對 C 仍有殺人故意 → **§271 I 殺人既遂**

具體符合說（通說） B 和 C 是不同人，人別不一致　　**阻卻故意** → 改論 **§276 過失致死**

```
打擊錯誤典型處理（具體符合說/通說）
├── 對 B（原本目標）→ §271 II 殺人未遂
└── 對 C（誤中者）　→ 阻卻殺人故意 → §276 過失致死
※ 兩罪想像競合
```

法定符合說 vs 具體符合說對照

比較項目	法定符合說	具體符合說（通說）
判斷標準	法律評價是否相同	具體人別/物別是否一致
對誤中者	有故意 → 既遂	阻卻故意 → 改論過失
論罪結果	殺人未遂＋殺人既遂（競合）	殺人未遂＋過失致死（競合）

4. 打擊錯誤的變化版

變化 1：對原本對象可能既遂

- **案例**：B、C 前後站立，子彈**貫穿 B** 後又打死 C
- 結果：A 對 B → **殺人既遂**（不是未遂）；A 對 C → 另論

變化 2：反常因果歷程

- **案例**：A 對 B 開槍打歪，B 看到這一幕**心臟病發死亡**
- 結果：A 對 B → 仍為**殺人未遂**（反常因果歷程，客觀上不可預測 → 客觀歸責中斷）

變化 3：誤中對象不一定有過失

- **案例（隔壁教室無人案）**：向老師開槍打歪，子彈穿牆打到隔壁空教室的不速之客
- 分析：隔壁教室排定無人使用，有人入侵為**不可預見** → 行為人對誤中者**無過失**

重要提醒

- 法定符合說 vs 具體符合說 → 放在**對 C（誤中者）**的部分檢討
- 對 B（原本目標）本來就有故意，無需用此二說

5. 擇一故意 vs 打擊錯誤

前提區分

情形	行為人心態	定性
行為人自信槍法準，不會打到其他人	「我只會打到 B」	**打擊錯誤**
行為人不在乎打到誰	「管他的，打到 C 也無所謂」	**擇一故意**（不確定故意）

案例：連勝文槍擊案（2010 年）

事實

1. 殺手「馬面」欲殺新北市議員**陳鴻源**
2. 選前之夜造勢晚會，陳鴻源在舞臺上
3. 馬面衝上舞臺時，**連勝文與陳鴻源換了位置**
4. 馬面**認錯人**，對連勝文腦袋行刑式開槍
5. 子彈貫穿連勝文太陽穴、下巴飛出，飛到臺下打死一名**身障民眾**

法律分析

對象	錯誤類型	論罪
馬面 → 陳鴻源	—	殺人未遂（目標未打到）
馬面 → 連勝文	**等價客體錯誤**（認錯人）	**§271 II 殺人未遂**（連勝文存活）
馬面 → 身障民眾	**非打擊錯誤，而是不確定故意**	**§271 I 殺人既遂**

關鍵分析：為何對身障民眾不是打擊錯誤？

- 馬面行刑式開槍，**槍管朝向臺下**
- 子彈貫穿後飛向臺下打死民眾 → **可預見且容忍**
- 實務認定：馬面對此結果有**不確定故意**（間接故意）→ 殺人既遂

6. 打擊錯誤＋客體錯誤競合（歪打正著案）

事實

1. A 想殺 B
2. A 把 C **認錯**當成 B（客體錯誤）
3. A 對 C 開槍，但**打歪了**（打擊錯誤）
4. 子彈飛到旁邊，剛好把真正的 B 打死了（歪打正著）

分析：不可跳躍式認定既遂

```
✗ 錯誤想法：A 想殺 B，最後 B 也死了 → 殺人既遂
  （不可以這樣跳過中間的錯誤歷程）

✓ 正確分析：分兩段處理
├── 第一段：A → C（瞄準的對象）
│     └── 殺人未遂（打歪沒打到 C）
│
└── 第二段：A → B（誤中的對象）
      └── B 雖是 A 原本想殺的人，但 A 在開槍時
          瞄準的是 C，打到 B 是意外
      └── 類似「事後故意」概念：打到 B 後才發現是目標
      └── 具體符合說：阻卻故意 → 改論過失致死
```

答題結構

1. A 對**瞄準對象**（C）：論殺人未遂
2. A 對**誤中對象**（B）：阻卻故意，改論過失致死
3. 兩罪**想像競合**

7. 雙重具體化錯誤

問題意識

在行為人與被害人**沒有面對面**的情況下，客體錯誤與打擊錯誤**極難區分**。

案例：毒蛋糕案

事實

1. 行為人想殺 A，在蛋糕中下高劑量氰化物
2. 將毒蛋糕放在 A 家餐桌上
3. A 當天加班未歸
4. 平常很少回來的弟弟 B 回家，看到蛋糕以為是哥哥留的，吃了蛋糕死亡

傳統見解的困境

看法	理由
客體錯誤	搞錯了來吃蛋糕的人（以為是 A 來吃，結果是 B）
打擊錯誤	手段失誤（挑錯日子／應該親手遞給 A 而非放在桌上）

→ 兩種說法都說得通 → 傳統二分法在此失靈

許玉秀老師：因果鏈設定理論（通說）

判斷標準：結果發生的方式是否符合行為人對因果鏈的設定

符合因果鏈設定　→ 客體錯誤（等價→不影響故意→既遂）
不符合因果鏈設定 → **打擊錯誤**（具體符合說→阻卻故意→改論過失）

因果鏈設定理論的適用

案例	行為人設定的因果鏈	實際死亡方式	是否符合	結論
毒蛋糕案	來吃蛋糕的人因氰化物中毒而死	弟弟吃蛋糕因氰化物中毒而死	**符合**	**客體錯誤** → 等價 → 殺人既遂
汽車炸彈案	A 發動引擎時炸彈爆炸，A 被炸死	小朋友撿球碰到炸彈被炸死	**不符合**	**打擊錯誤** → 對 A 論未遂，對小朋友論過失致死

```
因果鏈設定理論判斷流程
│
├── 結果發生方式 ＝ 因果鏈設定
│     → 只是「搞錯了對象」
│     → 客體錯誤
│     → 等價：不影響故意 → 既遂
│
└── 結果發生方式 ≠ 因果鏈設定
      → 手段/方法出了意外
      → 打擊錯誤
      → 對原本對象：未遂
      → 對誤中對象：阻卻故意 → 改論過失
```

關鍵法條速查表

法條	內容	與本主題關聯
§12 II	過失行為以有特別規定者為限	阻卻故意後改論過失的前提
§13	直接故意 / 間接故意	故意之認定
§271	殺人罪（I 既遂 / II 未遂）	錯誤論核心案例
§276	過失致死罪	阻卻殺人故意後常改論此罪
§354	毀損罪	不等價客體錯誤案例（不罰過失）

關鍵實務見解速查表

實務見解	要旨
具體符合說（通說）	打擊錯誤中，行為人與實際被害者人別不一致→阻卻故意→改論過失
法定符合說	打擊錯誤中，只要法律評價等價（都是「人」）→不阻卻故意→仍為既遂
連勝文槍擊案判決	行刑式開槍槍管朝下→對臺下民眾有不確定故意→殺人既遂，非打擊錯誤
許玉秀因果鏈設定理論（通說）	雙重具體化錯誤之區分：結果發生方式符合因果鏈設定→客體錯誤；不符合→打擊錯誤